

LAUDO DE CÁLCULO REVISIONAL - EMPRÉSTIMO PESSOAL COM GARANTIA DE VEÍCULO

Cenário A (de posse do contrato) - Memória de cálculo com qualidade pericial - Data-base: 07/10/2026

1. IDENTIFICAÇÃO DA OPERAÇÃO

Emitente / consumidor	HONESON EVANGELISTA DOS SANTOS - CPF 296.388.525-34 - Camaçari/BA
Credora	Creditas Sociedade de Crédito Direto S.A.
Título	CCB n. AR00366256 - empréstimo pessoal com garantia real (alienação fiduciária de Peugeot 308 2012/2013)
Assinatura / forma	06/03/2026 18:16 - contratação eletrônica (Clicksign). Cobrança por boleto/Pix (sem débito em conta)
Prazo / vencimentos	24 parcelas de R\$ 982,27; carência de 30 dias; 1ª em 06/05/2026 e última em 06/04/2028
Situação em 07/10/2026	Parcelas 1 a 5 (mai-set/2026) vencidas; 19 vincendas. Adimplemento NÃO comprovado nos autos
Vulnerabilidade	Não há marcador expresso no Quadro Resumo (idade/renda não informadas) - verificar com o cliente

2. ESTRUTURA FINANCEIRA CONTRATADA

Componente	Valor	% do financiado
Valor líquido liberado (Pix)	R\$ 10.000,00	85,81%
Tarifa de cadastro	R\$ 750,00	6,44%
Despesas de registro	R\$ 548,25	4,70%
IOF	R\$ 355,46	3,05%
Valor Total do Crédito financiado (PV)	R\$ 11.653,71	100,00%
Total a pagar (24 x R\$ 982,27)	R\$ 23.574,48	102,29% de encargos s/ PV

O consumidor recebeu R\$ 10.000,00 e se obrigou a pagar R\$ 23.574,48: **2,36 vez(es) o capital recebido** (135,74% de acréscimo). 14,19% do valor financiado (R\$ 1.653,71) correspondem a tarifa, registro e IOF, sobre os quais também incidem os juros. Conferência aritmética: $24 \times 982,27 = \text{R\$ } 23.574,48$ (confere). $10.000,00 + 750,00 + 548,25 + 355,46 = \text{R\$ } 11.653,71$ (confere).

3. TAXA PACTUADA × TAXA MÉDIA DO BANCO CENTRAL

Escolha da série - declaração de limitação. O produto (crédito pessoal com garantia de veículo) não possui, entre as séries confirmadas, uma série SGS de nome inequívoco. As consultas ao catálogo de metadados do Bacen (www3.bcb.gov.br e Olinda) foram bloqueadas pela rede, de modo que **não foi possível confirmar o nome oficial** de nenhuma série além da 25464 (conhecida). Foram testadas as séries com dados de mar/2026 disponíveis na API. Adotou-se: (i) **25464** - PF, crédito pessoal não consignado - como série-padrão do protocolo; (ii) **25466** (3,82% em mar/2026) - sensibilidade, nome não confirmado, valor compatível com modalidade de menor risco; (iii) **25471** (1,98%) - aquisição de veículos, referência inferior, de comparabilidade limitada. **É imprescindível confirmar no site do Bacen o nome da série 25466 (ou localizar a série específica de crédito pessoal com garantia de veículo) antes do ajuizamento.**

Parâmetro	% a.m.	Observação
Taxa pactuada (juros)	5,98%	100,76% a.a.; 0,19% a.d.; capitalização diária, ano de 360 dias
CET pactuado	7,51%	138,50% a.a.
Taxa efetiva implícita (PV, PMT, n, carência 30 dias)	5,9800%	Coincide com a declarada: pagamentos em $t=2..25$ meses. Sem divergência
Média Bacen - SGS 25464 (mar/2026)	6,67%	Régua $1,5x = 10,00\%$; pactuada = $0,90x$ da média (ABAIXO da média)

Parâmetro	% a.m.	Observação
Média Bacen - SGS 25466 (mar/2026) [sensibilidade]	3,82%	Régua 1,5x = 5,73%; pactuada = 1,57x (56,54% acima) - supera a régua
Média Bacen - SGS 25471 (mar/2026) [referência]	1,98%	Régua 1,5x = 2,97%; pactuada = 3,02x - aquisição de veículos

Sobretaxa. Pela série 25464 a taxa pactuada é inferior à média (0,90x): **não há abusividade pelo critério do Tema 27/STJ**, resultado desfavorável que deve ser avaliado pelo advogado. Pela série 25466, a sobretaxa é de 1,57x (56,54% acima da média), acima da régua de 1,5x (5,73%), o que sustenta a presunção de abusividade, ainda sujeita à confirmação da série e à zona de incerteza do Tema 1378/STJ.

Prova do anatocismo (duodécuplo). 5,98% x 12 = 71,76% a.a. (juros simples), contra 100,76% a.a. declarados: diferença de 29,00 pontos percentuais, demonstrando capitalização composta (diária). A capitalização está prevista expressamente (cl. 2.1) e o CET anual (138,50%) é informado, o que torna a tese de anatocismo sem pactuação (Súmulas 541/STJ e 121/STF) **fraca neste contrato**; sua utilidade é reforçar a onerosidade excessiva.

4. RECÁLCULO PELA TAXA MÉDIA - VALOR INCONTROVERSO

Metodologia: Tabela Price, PV = R\$ 11.653,71, n = 24, carência de 30 dias capitalizada à taxa média (coerente com a implícita), alterando somente a taxa. Valores abaixo; a memória detalhada da Seção 5 usa a série 25466.

Série (taxa)	Prestação revisada	Incontroverso (x24)	Excesso nominal total (24)	Prejuízo simples (parc. 1-5, IPCA)	Em dobro (parc. 1-5)
25464 (6,67%)	R\$ 1.052,64	R\$ 25.263,42	R\$ -1.688,94	R\$ -351,74	R\$ -703,48
25466 (3,82%)	R\$ 778,97	R\$ 18.695,31	R\$ 4.879,17	R\$ 1.016,14	R\$ 2.032,29
25471 (1,98%)	R\$ 626,92	R\$ 15.046,11	R\$ 8.528,37	R\$ 1.776,13	R\$ 3.552,26

Para a série 25464 os valores negativos indicam que a prestação cobrada é **menor** que a revisada: nada a restituir (o cálculo é apresentado apenas por transparência; não deve ser usado como crédito). **Parcela de referência para tutela de urgência** (série 25466, linha destacada): **R\$ 778,97** como teto dos descontos/boletos das 19 parcelas vincendas (de 06/10/2026 a 06/04/2028), com excesso mensal de R\$ 203,30. Sem confirmação da série, o pedido de limitação perde amparo.

5. MEMÓRIA DE CÁLCULO - REPETIÇÃO DO INDÉBITO COM CORREÇÃO MONETÁRIA (SÉRIE 25466 - SENSIBILIDADE)

Nº	Vencimento	Cobrada	Revisada	Excesso nominal	Fator IPCA	Excesso corrigido	Indébito em dobro
1	06/05/2026	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,004889	R\$ 204,29	R\$ 408,59
2	06/06/2026	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	0,999094	R\$ 203,11	R\$ 406,23
3	06/07/2026	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	0,997498	R\$ 202,79	R\$ 405,58
4	06/08/2026	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	0,996800	R\$ 202,65	R\$ 405,30
5	06/09/2026	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
6	06/10/2026	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
7	06/11/2026	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
8	06/12/2026	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
9	06/01/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
10	06/02/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
11	06/03/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
12	06/04/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
13	06/05/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
14	06/06/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
15	06/07/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
16	06/08/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60

Nº	Vencimento	Cobrada	Revisada	Excesso nominal	Fator IPCA	Excesso corrigido	Indébito em dobro
17	06/09/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
18	06/10/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
19	06/11/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
20	06/12/2027	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
21	06/01/2028	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
22	06/02/2028	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
23	06/03/2028	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
24	06/04/2028	R\$ 982,27	R\$ 778,97	R\$ 203,30	1,000000	R\$ 203,30	R\$ 406,60
Subtotal vencidas (1-5)				R\$ 1.016,49		R\$ 1.016,14	R\$ 2.032,29
Projeção vincendas (6-24)				R\$ 3.862,68		R\$ 3.862,68	R\$ 7.725,36
TOTAL (24 parcelas)				R\$ 4.879,17		R\$ 4.878,82	R\$ 9.757,64

Linhas 1-5 (fundo branco): parcelas vencidas, supostamente pagas, corrigidas pelo IPCA (SGS 433) do mês do vencimento até ago/2026 (último índice divulgado; set/2026 ainda não publicado, fator 1,000000). Linhas 6-24 (zebradas): projeção nominal, sem correção, apenas para dimensionar o benefício da tutela; **não constituem indébito** enquanto não pagas.

6. SÍNTESE CONCLUSIVA

Item	Série 25464 (padrão)	Série 25466 (sensib.)
Total contratado	R\$ 23.574,48	R\$ 23.574,48
Incontroverso (prestação revisada x 24)	R\$ 25.263,42	R\$ 18.695,31
Prejuízo simples (parcelas 1-5, IPCA)	sem excesso	R\$ 1.016,14
PREJUÍZO EM DOBRO (parcelas 1-5)	R\$ 0,00	R\$ 2.032,29
Valor da causa sugerido (dobro + R\$ 10.000,00)	R\$ 10.000,00	R\$ 12.032,29

A definição final do valor da causa cabe ao advogado. Se as 5 parcelas vencidas não tiverem sido pagas, o indébito é zero e a causa passa a ser de obrigação de fazer (limitação das parcelas) e declaração. **Cenário alternativo (expurgo de tarifa de cadastro + registro + IOF):** recálculo sobre o líquido de R\$ 10.000,00, comparado com a prestação cobrada. Série 25466: prestação R\$ 668,43, incontroverso R\$ 16.042,37, excesso nominal R\$ 7.532,11, prejuízo simples (1-5) R\$ 1.568,65, em dobro R\$ 3.137,30. Série 25464: prestação R\$ 903,27, excesso nominal R\$ 1.896,04, simples R\$ 394,87, dobro R\$ 789,75. **Atenção:** nesse cenário o excesso decorre do custo financeiro dos encargos acessórios, não da taxa; só se sustenta se tarifa, registro e IOF forem tidos por indevidos ou indevidamente financiados (o IOF é tributo legalmente devido, razão pela qual seu expurgo é a parte mais frágil).

Teses acessórias e observações estratégicas. (a) Tarifa de cadastro (R\$ 750,00): válida em tese uma única vez no início da relação (Tema 618/STJ); verificar se havia relacionamento prévio com a Credits. (b) Despesas de registro (R\$ 548,25) e avaliação do bem: Tema 958/STJ admite a cobrança desde que comprovada a efetiva prestação do serviço e sem onerosidade excessiva; exigir comprovante do registro do gravame no DETRAN/BA e conferir o valor oficial da taxa. (c) Alienação fiduciária: a garantia real reduz o risco, argumento forte para comparar com taxa de modalidade garantida e não com a não consignada pura. (d) Honorários contratuais de 20% e comissão de cobrança de 10% devem ser impugnados (cláusulas de mora). (e) Verificar capitalização diária e a pactuação do CET. (f) Direito de arrependimento (7 dias) já expirou em 13/03/2026.

7. FUNDAMENTOS DA METODOLOGIA

a) **Tema 27/STJ (REsp 1.061.530/RS):** a abusividade dos juros remuneratórios é aferida pela taxa média de mercado do Bacen no mês da contratação; a Súmula 530/STJ se aplica quando a taxa não se comprova (não é o caso).

b) **Tabela Price:** mantidos PV e prazo, altera-se somente a taxa; prestação revisada = PMT(PV; taxa média; 24), com carência de 30 dias capitalizada.

c) **Súmula 43/STJ**: correção monetária desde o efetivo prejuízo (aqui, o mês do vencimento/pagamento), pelo IPCA (SGS 433).

d) **Art. 42, parágrafo único, CDC e EAREsp 676.608/RS**: repetição em dobro quando a cobrança contrariar a boa-fé objetiva, independentemente de dolo.

e) **Juros de mora** não integram esta memória: incidem da citação, a apurar em liquidação.

Nota de coerência com a petição: os modelos pedem readequação 'pelo regime de juros simples'; este laudo usa Tabela Price à taxa média. Recomenda-se redigir o pedido como 'readequação dos encargos à taxa média do Bacen, pelo Sistema Francês de Amortização, vedada a capitalização em taxa superior à média'.

8. FONTES OFICIAIS E PREMISSAS

Taxas médias (Bacen/SGS): séries 25464, 25466 e 25471, competência 03/2026 - <https://api.bcb.gov.br/dados/serie/bcdata.sgs.{código}/dados?formato=json>. IPCA: série 433, maio a agosto/2026 (0,58%; 0,16%; 0,07%; -0,32%). Nomes das séries 25466 e 25471 NÃO confirmados nos metadados oficiais (acesso bloqueado).

Premissa de adimplemento: considerou-se pagas as parcelas 1 a 5. Juntar boletos pagos/comprovantes Pix e extratos bancários de mai a set/2026; sem eles não há base para repetição.

Base de cálculo: PV R\$ 11.653,71 (valor total financiado); cenário alternativo sobre R\$ 10.000,00. Parcelas 6 a 24: projeção nominal.

Este laudo é ferramenta de apoio e deve ser conferido por perícia contábil; índices e séries devem ser atualizados na data do ajuizamento. Gerado em 07/10/2026.